Firmado por: QUESADA ORE Luis Ricardo FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/12/2021 18:40:51 -0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Código de verificación: 61d6 8af9 0939 3042 4b08 60c0 ae3b

Oficio Nº 00198-2021-GRE-OSITRAN

Lima, 16 de diciembre de 2021

Señora
CARMEN BENÍTEZ HERNÁNDEZ
Gerente General
CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.
kmarino@copam.com.pe

Asunto: Reajuste anual de Tarifas en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma
Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión y artículos 48, 49 y 50 del Reglamento General de Tarifas del Ositrán

Referencia: Carta N° 0660-2021-GG-COPAM, recibida el 07.12.2021

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual su representada nos comunica acerca de la modificación de su Tarifario y nos remite el Informe N° 002-2021-FIN-COPAM, en el cual incluye su cálculo del reajuste anual de Tarifas de los Servicios Estándar y Servicios Especiales regulados brindados en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma (en adelante, NTPY- NR) administrado por Concesionaria Puerto Amazonas S.A. (en adelante, COPAM), y solicita que "se proceda con la respectiva validación por parte del Regulador" respecto de dicho reajuste anual de Tarifas. Cabe señalar que, luego de revisar el mencionado Informe N° 002-2021-FIN-COPAM, se observa que, adicionalmente al ajuste anual de tarifas de servicios regulados, su representada ha modificado el precio del Servicio Especial no regulado de Almacenamiento de contenedores (llenos y vacíos) a partir del cuarto día en adelante.

Al respecto, resulta importante mencionar, en primer lugar, que el artículo 45.1 del Reglamento General de Tarifas del Ositrán (en adelante, RETA)[1, 2] establece que corresponde a la Entidad Prestadora realizar el reajuste de tarifas conforme a lo establecido en su Contrato de Concesión o en la resolución que emita el Ositrán, según sea el caso, sin que se requiera de un procedimiento ni una resolución por parte del Regulador. Asimismo, según el artículo 45.3 del referido Reglamento[3], corresponde al Ositrán verificar que el reajuste efectuado por el Concesionario cumpla con lo establecido en el Contrato de Concesión o en la respectiva resolución del Ositrán.

En segundo lugar, cabe precisar que la Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Explotación del Nuevo Terminal Portuario de

[1] El RETA fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2021-CD-OSITRAN y entró en vigencia a partir del 26 de enero de 2021.

[2] *"**Artículo 45.- Reajuste de tarifas***

45.1. Corresponde a la Entidad Prestadora realizar el reajuste de tarifas conforme a lo establecido en el contrato de concesión o en la resolución que emita el Ositrán, según sea el caso, sin que se requiera de un procedimiento ni una resolución por parte del Ositrán.
(…)"

[3] *"(…)*
45.3. Corresponde al Ositrán verificar que el reajuste efectuado por la Entidad Prestadora cumpla con lo establecido en el contrato de concesión o en la respectiva resolución del Ositrán."

NT: 2021116621
Clave: HU7faNf

Visado por: DAGA LAZARO Roberto Carlos FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/12/2021 18:34:33 -0500

Visado por: RUIZ HERNANDEZ Fiorella FIR 47329551 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/12/2021 18:31:21 -0500

Yurimaguas - Nueva Reforma (en adelante, Contrato de Concesión) establece lo siguiente respecto del reajuste anual de Tarifas en el NTPY-NR:

> *"9.7. El CONCESIONARIO, a partir del quinto Año de la Concesión, reajustará anualmente las Tarifas de acuerdo a la siguiente fórmula:*
>
> $$T_t = T_{t-1} * \frac{IPC_{t-1}}{IPC_{t-2}}$$
>
> *Donde, el cálculo del reajuste anual de las tarifas se realizará durante las últimas tres (03) semanas previas a su entrada en vigencia, y*
>
> | | | |
> |---|---|---|
> | t | : | *Año Calendario en el que regirá el ajuste* |
> | T_t | : | *Tarifa vigente al inicio del Año Calendario t* |
> | T_{t-1} | : | *Tarifa establecida al inicio del Año Calendario t-1* |
> | IPC_{t-1} | : | *Nivel de Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), disponible al momento de realizar el cálculo.* |
> | IPC_{t-2} | : | *Nivel de Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con doce (12) meses de anticipación al IPC_{t-1}."* |
>
> [El subrayado es nuestro.]

Considerando ese marco contractual, a partir del quinto Año de la Concesión[4], el Concesionario debe reajustar anualmente las Tarifas de los Servicios Estándar y Servicios Especiales[5]. En tal sentido, toda vez que el referido Contrato de Concesión fue suscrito el 31 de mayo de 2011, el Concesionario podrá reajustar anualmente sus Tarifas a partir del 31 de mayo de 2016.

A efectos de aplicar la fórmula de reajuste anual de Tarifas establecida en la mencionada Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión, resulta importante definir los componentes de dicha fórmula:

- Año Calendario en que regirá el reajuste: Según se encuentra establecido en la Cláusula 1.26.10[6] del Contrato de Concesión, el Año Calendario es el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambas fechas inclusive. Para el presente caso, el Año Calendario en el cual regirá el reajuste de Tarifas será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive, teniendo en consideración que dicho reajuste se realiza con una periodicidad anual y que las tarifas ajustadas previamente se encuentran vigentes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

---

[4] La definición de "Año de la Concesión" se encuentra incluida en la cláusula 1.26.11 del Contrato de Concesión:

> *"1.26.11 Año de la Concesión*
> *Es el periodo anual computado desde la Fecha de Suscripción del Contrato, contado de fecha a fecha, concluyendo un día antes al del año en el que se inició el cómputo."*
>
> [El subrayado es nuestro.]

[5] La definición de "Tarifa" se encuentra incluida en la cláusula 1.26.95 del Contrato de Concesión:

> *"1.26.95 Tarifa*
> *Contraprestación económica que, de acuerdo a lo previsto en este Contrato, cobrará el Concesionario por la prestación de un Servicio Estándar o eventualmente un Servicio Especial, de acuerdo a lo que establezca el Regulador, sin incluir los impuestos que resulten aplicables."*

[6] La definición de "Año Calendario" se encuentra incluida en la cláusula 1.26.10 del Contrato de Concesión:

> *"1.26.10 Año Calendario*
> *Significa el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambas fechas inclusive."*

- Tarifas establecidas al inicio del año calendario anterior al año del reajuste: Corresponde a las Tarifas de los servicios que se encontraban vigentes a inicios del año 2021. Por tanto, corresponde reajustar las Tarifas vigentes a inicios del año 2021 de los Servicios Estándar[7], del Primer Grupo de Servicios Especiales[8] y del Segundo Grupo de Servicios Especiales.[9] Cabe señalar que las Tarifas vigentes desde inicios del año 2021 fueron comunicadas por su representada mediante las Cartas N° 0761 y N° 0781-2020-GG-COPAM, recibidas el 07 y 15 de diciembre de 2020.[10]

  Cabe mencionar que, como se indicó anteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 0034-2021-CD-OSITRAN del 12 de agosto de 2021 se aprobó la desregulación tarifaria del Servicio Especial de almacenamiento de contenedores (llenos y vacíos) a partir del cuarto día en adelante brindado en el NTPY-NR. Dado ello, la contraprestación por dicho Servicio Especial no será considerada en la presente verificación del reajuste anual de Tarifas efectuado por este Regulador.

- Índices de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC):

  - *Nivel de IPC disponible al momento de realizar el cálculo:* A la fecha, el INEI ha publicado el IPC correspondiente al mes de noviembre de 2021, el cual ascendió a 142,900690[11].
  - *Nivel de IPC con doce meses de anticipación:* Considerando la información del nivel de IPC disponible al momento de realizar el cálculo por parte del Concesionario, corresponde utilizar el IPC a noviembre de 2020, el cual ascendió a 135,251990[12].

En virtud de lo anterior, en aplicación de la fórmula de reajuste anual de Tarifas establecida en la referida Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión, se tiene lo siguiente:

$$T_{2022} = T_{2021} * \frac{142{,}900690}{135{,}251990}$$

[7] Las Tarifas de los Servicios Estándar fueron determinadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 043-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de agosto de 2016.

[8] Las Tarifas para el Primer Grupo de Servicios Especiales fueron determinadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-2017-CD-OSITRAN de fecha 09 de octubre de 2017.

[9] Las Tarifas para el Segundo Grupo de Servicios Especiales fueron determinadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 031-2018-CD-OSITRAN de fecha 07 de noviembre de 2018.

[10] Las Tarifas comunicadas mediante Cartas N° 0761 y N° 0781-2020-GG-COPAM fueron verificadas por este Regulador mediante Oficio Nº 00124-2020-GRE-OSITRAN, notificado el 18 de diciembre de 2020.

[11] La información se encuentra disponible en la página web del INEI en el siguiente enlace: <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/> (último acceso: 16 de diciembre de 2021).

[12] *Ídem*.

Así, en el marco de las funciones asignadas a esta Gerencia, de conformidad con el numeral 6 del artículo 39[13] del Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán[14] y en concordancia con lo dispuesto en el citado artículo 45.1 del RETA, considerando la información remitida mediante el documento de la referencia, se observa que las Tarifas de los Servicios Estándar y de los Servicios Especiales regulados señaladas por su representada para el año 2022 resultan de aplicar la fórmula de reajuste anual de Tarifas antes señalada, tal y como se observa en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 1
REAJUSTE ANUAL DE TARIFAS APLICABLES PARA EL AÑO 2022 EN EL NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS - NUEVA REFORMA
(soles sin IGV)

Servicios Regulados	Unidad de cobro	Tarifa vigente 2021 (S/ sin IGV) 1/	Tarifa reajustada (S/ sin IGV) 2/
Servicios Estándar			
Servicios a la nave	Eslora-hora	0,79	0,83
Servicios a la carga			
Fraccionada	Tonelada	18,01	19,03
Rodante	Tonelada	81,25	85,84
Sólida a Granel	Tonelada	17,92	18,93
Líquida a Granel	Tonelada	9,94	10,50
Contenedor con carga de 20 pies	Contenedor	259,87	274,57
Contenedor vacío de 20 pies	Contenedor	100,39	106,07
Contenedor con carga de 40 pies	Contenedor	348,94	368,67
Contenedor vacío de 40 pies	Contenedor	120,37	127,18
Servicios a los pasajeros	Pasajeros	11,38	12,02
Primer Grupo de Servicios Especiales			
Almacenamiento			
Carga Fraccionada almacén descubierto			
Del día 4 al día 8	Tonelada/día	3,02	3,19
Del día 9 al día 15	Tonelada/día	3,02	3,19
Del día 16 en adelante	Tonelada/día	3,02	3,19
Carga Fraccionada almacén cubierto			
Del día 4 al día 8	Tonelada/día	3,02	3,19
Del día 9 al día 15	Tonelada/día	3,02	3,19
Del día 16 en adelante	Tonelada/día	3,54	3,74
Carga Fraccionada almacén refrigerado			
Del día 1 al día 8	Tonelada/día	3,48	3,68
Del día 9 al día 15	Tonelada/día	3,48	3,68
Del día 16 en adelante	Tonelada/día	3,54	3,74
Carga rodante			

[13] Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán:

"Artículo 39.- Funciones de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Son funciones de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, las siguientes:
(…)
6. Verificar que los tarifarios publicados por parte de las entidades prestadoras cumplan con lo establecido en el contrato de concesión y las disposiciones emitidas por OSITRAN, así como poner en conocimiento de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, los posibles incumplimientos que detecten en el ejercicio de sus funciones;
(…)".

[14] Aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, y sus modificatorias.

Servicios Regulados	Unidad de cobro	Tarifa vigente 2021 (S/ sin IGV) 1/	Tarifa reajustada (S/ sin IGV) 2/
Del día 4 al día 8	Tonelada/día	12,32	13,02
Del día 9 al día 15	Tonelada/día	15,24	16,10
Del día 16 en adelante	Tonelada/día	23,46	24,79
Embarque/descarga de contendores IMO 20 pies	Contenedor	421,01	444,82
Consolidación/desconsolidación			
Contenedores de 20 pies con carga paletizada	Contenedor	518,44	547,76
Contenedores de 20 pies con carga suelta	Contenedor	731,05	772,39
Contenedores de 40 pies con carga paletizada	Contenedor	724,87	765,86
Contenedores de 40 pies con carga suelta	Contenedor	913,23	964,87
Pesaje adicional			
Contenedores	Contenedor	38,60	40,78
Carga Fraccionada/suelta	Camión	73,60	77,76
Colocación/remoción de etiquetas, precintos	Contenedor	34,33	36,27
Suministro de energía a contenedores *reefer*	Contenedor/hora	6,70	7,08
Segundo Grupo de Servicios Especiales			
Provisión de equipamiento para movimiento adicional de carga a solicitud del usuario			
Grúa celosía	Hora	185,54	196,03
Grúa telescópica	Hora	169,53	179,12
Reach Stacker	Hora	167,17	176,62
Montacarga (a la nave)	Hora	181,32	191,57
Montacarga (a almacenamiento)	Hora	98,84	104,43
Consolidación/desconsolidación de contenedores *reefers*			
Contenedor de 20 pies con carga suelta	Contenedor	764,06	807,27
Contenedor de 40 pies con carga suelta	Contenedor	904,19	955,32
Embarque/descarga de contenedores IMO 40 pies	Contenedor	588,81	622,11

Nota:
Es importante mencionar que, según la Resolución de Consejo Directivo N° 032-2017-CD-OSITRAN, mediante la cual se determinaron las tarifas del Primer Grupo de Servicios Especiales, las Tarifas de los Servicios Especiales de Almacenamiento a partir del cuarto día en adelante para Carga Peligrosa y Carga de Proyecto serán calculadas a partir de los porcentajes aplicados al Servicio de Almacenamiento a partir del cuarto día en adelante para contenedores llenos (en el caso que corresponda), cuya desregulación tarifaria fue aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 0034-2021-CD-OSITRAN de fecha 12 de agosto de 2021. En ese sentido, el Regulador ha verificado que dichas Tarifas cumplen con la cláusula 1.26.91 a través de la cual se dispone que, la Tarifa de los Servicios Especiales regulados no podrá ser menor, bajo ninguna circunstancia, a los costos operativos que demande la prestación del servicio.
1/ Información disponible en la página web de COPAM en el siguiente enlace:
<https://copam.com.pe/wp/wp-content/uploads/2021/05/Tarifario-general-may21.pdf> (último acceso: 16 de diciembre de 2021).
2/ Tarifas remitidas por COPAM mediante Carta N° 0660-2021-GG-COPAM de fecha 07 de diciembre de 2021, respecto de las cuales este Regulador ha verificado que resultan de aplicar la fórmula de reajuste anual de tarifas establecida en el Contrato de Concesión y las reglas de redondeo dispuestas en el Anexo 4 del RETA.
Fuente: Concesionaria Puerto Amazonas S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán.

Por otro lado, corresponde además analizar si su representada ha cumplido con las disposiciones de publicidad y entrada en vigencia de la actualización de su Tarifario, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 48 y 49 del RETA[15]:

[15] "***Artículo 48.- Obligación de publicar el tarifario y sus modificaciones***

- El numeral 48.2 del artículo 48 del RETA señala que en caso se realicen modificaciones al contenido del Tarifario, la Entidad Prestadora debe publicar en su página web, así como en todas sus oficinas comerciales, locales y puntos de recaudación ubicados en las infraestructuras a su cargo, la materia de modificación indicando la fecha prevista para su entrada en vigencia.

- En línea con dicho artículo, el numeral 49.2 del artículo 49 del RETA establece que siempre que se incorporen modificaciones al Tarifario sobre información relativa al cobro de tarifas, las Entidades Prestadoras deben publicar la materia de modificación, como mínimo diez (10) días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia.

- Asimismo, el referido artículo señala que la Entidad Prestadora debe comunicar al Ositrán la materia de modificación, como mínimo diez (10) días antes de su entrada en vigencia. Cabe precisar que el numeral 49.3 del artículo 49 del RETA exceptúa del plazo de publicación en la página web y comunicación al Regulador establecido en el artículo 49.2 del RETA cuando la información que se requiere para el ajuste de tarifas se encuentre disponible con menos de diez (10) días de antelación a su entrada en vigencia.

Al respecto, considerando que la fecha prevista por su representada para la entrada en vigencia de las tarifas reajustadas es el 01 de enero de 2022 y que la información sobre el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana de noviembre de 2021 se encuentra disponible en la página web del INEI desde el 01 de diciembre de 2021[16], es decir, con más de diez (10) días

---

48.1. Las Entidades Prestadoras tienen la obligación de mantener publicado en su página web el tarifario vigente, el cual debe contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 47 del Reglamento. El tarifario vigente debe estar disponible también en todas las oficinas comerciales y los locales de las Entidades Prestadoras, así como en los puntos de recaudación ubicados en las infraestructuras a su cargo.

48.2. En caso se realicen modificaciones al contenido del tarifario, la Entidad Prestadora debe publicar en su página web, así como en todas sus oficinas comerciales, locales y puntos de recaudación ubicados en las infraestructuras a su cargo, la materia de modificación indicando la fecha prevista para su entrada en vigencia, en los plazos que se establecen en el presente Reglamento.

Artículo 49.- Entrada en vigencia del tarifario y sus modificaciones

49.1. En el caso de nuevas concesiones, el tarifario entra en vigencia a partir de la fecha de inicio de la explotación de la concesión. En ese caso, la Entidad Prestadora debe comunicar al Ositrán su tarifario y publicar el mismo conforme al inciso 48.1 del artículo 48 del Reglamento, a más tardar en la fecha que entre en vigencia el mismo.

49.2 Cuando se incorporen modificaciones al tarifario sobre información relativa al cobro de tarifas, las Entidades Prestadoras deben publicar la materia de modificación, conforme a lo dispuesto en el inciso 48.2 del artículo 48 del Reglamento, como mínimo diez (10) días antes a la fecha prevista para su entrada en vigencia, para conocimiento de los usuarios. La Entidad Prestadora debe comunicar al Ositrán la materia de modificación, como mínimo diez (10) días antes de su entrada en vigencia.

49.3. En los casos de reajuste de tarifas en los cuales la información que se requiere para el cálculo del reajuste se encuentre disponible con menos de diez (10) días de anticipación a la fecha en que la tarifa deba entrar en vigencia, la Entidad Prestadora debe publicar la tarifa reajustada conforme al inciso 48.2 del artículo 48 del Reglamento, a más tardar el mismo día de su entrada en vigencia, para conocimiento de los usuarios. En dicho caso, la Entidad Prestadora debe comunicar al Ositrán el reajuste de la tarifa antes indicada, a más tardar en la fecha que entre en vigencia.

49.4 En cuanto a la información relativa al cobro de precios y recargos, así como aquella referida a los descuentos, ofertas, paquetes de servicios o promociones en general, las Entidades Prestadoras deben publicar los mismos, así como sus respectivas modificaciones, como mínimo cinco (05) días previos a su entrada en vigencia, conforme a lo dispuesto en el inciso 48.2 del artículo 48 del Reglamento. La Entidad Prestadora debe comunicar los mismos al Ositrán como mínimo cinco (05) días previos a su entrada en vigencia. Para la aplicación de descuentos, ofertas, paquetes de servicios o promociones en general, la Entidad Prestadora debe observar también las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título III del presente Reglamento.

(…)".

[16] La información se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://www.inei.gob.pe/calendario/> (último acceso: 16 de diciembre de 2021).

de antelación a la entrada en vigencia, no resulta de aplicación el referido numeral 49.3 del artículo 49 del RETA.

Sobre ello, si bien su representada ha comunicado la modificación de su Tarifario al Ositrán mediante el documento de la referencia con fecha 07 de diciembre de 2021, esto es, con una anticipación mayor a diez (10) días a la fecha de entrada en vigencia correspondiente, debe indicarse que, luego de revisar la página web de su representada, no se observa que, a la fecha, se haya publicado la modificación de su Tarifario[17] de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.2 del RETA.

En conclusión, esta Gerencia ha verificado que las Tarifas comunicadas por su representada mediante el documento de la referencia resultan de aplicar la fórmula de reajuste anual de Tarifas establecida en la Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión. Sin embargo, considerando que del contenido de la comunicación de la referencia y de la revisión del portal web de su representada no se advierte el inicio de la publicidad del Tarifario modificado con dichas Tarifas, podría haberse configurado un presunto incumplimiento, esto será puesto en conocimiento de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán, a fin de que proceda a su evaluación y adopte las acciones que correspondan en el marco de sus competencias.

Atentamente,

RICARDO QUESADA ORÉ
Gerente de Regulación y Estudios Económicos

Número de trámite: 2021116621

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico firmado digitalmente, archivado por el Ositrán, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades/login.jsp

[17] Como se puede observar en el siguiente enlace: <http://copam.com.pe/wp/tarifas/> (último acceso: 16 de diciembre de 2021).